

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3620/2530

นางสาวถนอมศรี กลิ่นประเสริฐ กับพวก

ธนาคารมหานคร จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 698

ป.วิ.พ. มาตรา 182

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 27, มาตรา 91

คู่ความทำกันให้ศาลชี้ขาดประเด็นเดียวโดยถือเป็นข้อแพ้งชนะในคดีว่าการถอนคำขอรับชำระหนี้ของจำเลย ในคดีล้มละลาย จะทำให้ผู้ค้ำประกันของลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดชอบธนาคารจำเลยต่อไปหรือไม่ กรณีนี้ปรากฏว่าจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เคยยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว แต่ต่อมาได้ถอนคำขอดังกล่าว เท่ากับว่าไม่เคยมีคำขอรับชำระหนี้ และเวลาก็กว้างเลย 2 เดือนไปแล้วย่อมเป็นผลให้จำเลยหมดสิทธิที่จะเรียกร้องหนี้รายนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 27 และ 91 แต่ก็เป็นการหมดสิทธิที่จะเรียกร้องจากลูกหนี้มิใช่เป็นการที่หนี้ของลูกหนี้จะดับสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 698 อันจะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิด ดังนั้นผู้ค้ำประกันจึงยังคงต้องรับผิดชอบต่อธนาคารจำเลยอยู่ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันย่อมต้องแพ้คดีตามคำทำ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดกนางผัน กลิ่นประเสริฐ นางผันและ
โจทก์ที่ ๒ ได้จำนองที่ดินไว้กับจำเลยเพื่อค้ำประกันนายไสว เลิศไพรวรรณ ซึ่งเป็นคอม
ปราโดร์ธนาคารจำเลย เมื่อนายไสวพ้นจากตำแหน่ง จำเลยไม่ยอมไป ถอนการ
จำนองทำให้โจทก์เสียหายขอให้ศาลบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนถอนการจำนอง
หากไม่ไปให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยคืบโนนดให้แก่โจทก์กับ
ให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่านายไสวปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดทำให้จำเลยเสียหาย
จำเลยจึงมีสิทธิที่จะไม่ยอมให้โจทก์ไถ่ถอนการจำนองขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง
และให้โจทก์ทั้งสองชำระเงินจำนองพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องแย้งแก่จำเลย

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่าโจทก์ทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจำนอง
เพราะหนี้ที่นายไสวมีต่อจำเลยระงับแล้วเนื่องจากจำเลยฟ้องนายไสวเป็นจำเลยใน
คดีล้มละลาย ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จำเลยยื่นคำขอรับชำระหนี้ ศาลเห็นชอบ
ด้วยการประนอมหนี้ ต่อมาจำเลยถอนคำขอรับชำระหนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อนุญาตการกระทำของจำเลยย่อมเป็นการลบล้างเสมือนหนึ่งไม่เคยยื่นคำขอรับชำระ
หนี้เลย เมื่อศาลมีคำสั่งปิดคดีล้มละลายแล้ว จำเลยไม่อาจนำคดีมาฟ้องแย้งได้ โจทก์
ไม่ต้องรับผิดชอบขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองชำระหนี้จำนองแก่จำเลย

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคู่ความทำกันให้ศาลชี้ขาดประเด็นเดียวว่าการถอนคำขอรับชำระหนี้ของจำเลยในคดีล้มละลาย จะทำให้มารดาของโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจะยังต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันต่อธนาคารจำเลยต่อไปหรือไม่ถ้าศาลชี้ขาดในประเด็นนี้แล้วถือเป็นข้อเท็จจริงในคดีนี้พิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีนี้นายไสวลูกหนี้ได้ถูกฟ้องคดีล้มละลายจนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เคยยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว แต่ต่อมาได้ถอนคำขอดังกล่าวเท่ากับไม่เคยมีการขอรับชำระหนี้ และเวลาก็กว้างเลย ๒ เดือนไปแล้วย่อมเป็นผลให้จำเลยหมดสิทธิที่จะเรียกร้องหนี้รายนี้จากนายไสวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๒๗ และ ๔๑ แต่ก็เป็นการหมดสิทธิที่จะเรียกจากลูกหนี้ มิใช่เป็นการที่หนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๔๘ อันจะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิด ฉะนั้นมารดาโจทก์ที่ ๑ กับโจทก์ที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบต่อจำเลยโจทก์ทั้งสองต้องแพ้คดีตามคำทำ

พิพากษาแก้เป็นว่าให้โจทก์ที่ ๑ ชำระดอกเบี้ย ๗๕,๐๐๐ บาทแก่จำเลยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(นิเวศน์ คำผอง-อภินัย บุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

ศาลแพ่ง - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

ศาลอุทธรณ์ - นายไมตรี กลั่นนุรักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น